

1500151-38.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de dezembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500151-38.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-38.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de dezembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa e o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez. Ausente o réu; DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz, foi dito que declarava a revelia do réu, o qual devidamente citado, fl. 148, não foi encontrado para ser intimado no endereço declarado nos autos por ter mudado de endereço, fls. 240 e devidamente intimado por Edital, fl. 222, não compareceu e não justificou sua ausência ao juízo. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e

vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Fabio da Silva Oliveira e a testemunha; Milton de Souza. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha, policial militar; Paulo Lins Soares Júnior, o que foi homologado pelo juízo. O interrogatório do réu ficou prejudicado em razão da sua revelia. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, o réu acha-se processadas sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. Tem-se o depoimento da vítima que confirma o furto que sofreu. O réu é revel. Ora, os depoimentos das vítimas são muito valiosos para a elucidação dos fatos. Neste sentido: "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados. "(Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303). Observa-se a confirmação do quanto narrado na Denúncia ante a oitiva da vítima. A qualificadora de abuso de confiança deve ser afastada, pois não foi demonstrada sendo que não é possível inferir relação de confiança do réu. Assim, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA afastando-se a qualificadora. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se que possui processo pendente; não há agravantes, não há majorante em razão do afastamento da qualificadora, podendo a ppl ser convertida em prd. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou; MM. JUIZ, DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA encontra-se denunciado por furto qualificado pelo abuso de confiança tentado. Em instrução probatória oral, foi ouvido o representante da vítima e uma testemunha. O réu não foi ouvido, eis que declarado revel. A vítima narrou que o réu foi flagrado saindo da empresa com uma mochila muito cheia. Questionado, apresentou uma mochila de outro funcionário. Relatou o representante da vítima que os colegas de trabalho afirmaram que aquela mochila apresentada não era do réu. quando o réu efetivamente apresentou sua mochila, havia pedaços de carne nobre que estavam sendo subtraídas.

O réu foi despedido por justa causa. A testemunha, funcionário da empresa, corroborou as palavras do representante da vítima. Pois bem, Excelência, o caso é de absolvição, enquanto que, no caso dos autos, não há provas a ampará-la. Com efeito, não foram ouvidas testemunhas efetivamente isentas. É certo, diante de tal quadro probatório, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de provas. Enfim, a Defensoria Pública requer a ABSOLVIÇÃO do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Na remota hipótese de entendimento diverso, a Defesa requer a desclassificação para furto simples, eis que não comprovado o abuso de confiança (o réu não tinha função de confiança, era empregado comum). De qualquer forma, requer-se a fixação da básica no mínimo legal. Na segunda fase, requer-se seja afastada a agravante relativa ao cometimento de delito durante a pandemia, eis que não há relação de causa e efeito entre o estado de pandemia e o cometimento do delito. Na terceira fase, requer-se o reconhecimento da tentativa, diminuindo-se a pena de dois terços, bem como o privilégio, eis que o valor dos bens que seriam subtraídos não ultrapassa o valor do salário mínimo em vigor à época dos fatos. De rigor, a fixação de regime aberto, ante a primariedade, e a substituição da prisão por penas restritivas de direitos. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 02 de janeiro de 2020, por volta das 15h56min, no restaurante Dom Amaral, localizado na Rua Pinheiro Guimarães, 468, bairro Vila Prudente, nesta cidade de São Paulo, o acusado DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA, tentou subtrair, para si, mediante abuso de confiança, 03 (três) peças de filé mignon cada uma com peso aproximado de 2,5 kg avaliado no valor total de R\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) e 06 (seis) peças de picanha cada uma com peso aproximado de 1,5 kg avaliados no valor total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), melhor descritos no auto de exibição de fls. 10, pertencentes ao Restaurante Dom Amaral, representado por Fábio da Silva Oliveira, sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente. A denúncia foi recebida no dia 10 de dezembro de 2020. O acusado foi citado, apresentou a sua defesa preliminar, restando ratificado o recebimento da denúncia com a designação de instrução. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. O acusado não foi interrogado porque se tornou revel. Ao final da instrução probatória, o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a defesa pela absolvição e pelos benefícios legais. Apresentado o breve relatório, decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo uma vez que a pena mínima prevista em abstrato supera o limite legal do benefício e o réu possui outro processo, o que também impede o acordo de não persecução penal. II. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com fundamento nos elementos de convicção existentes e disponíveis nos autos do inquérito e nos autos do processo criminal, a procedência parcial da ação penal é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 02 de

janeiro de 2020, por volta das 15h56min, no restaurante Dom Amaral, localizado na Rua Pinheiro Guimarães, 468, bairro Vila Prudente, nesta cidade de São Paulo, o acusado DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA, tentou subtrair, para si, mediante abuso de confiança, 03 (três) peças de filé mignon cada uma com peso aproximado de 2,5 kg avaliado no valor total de R\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) e 06 (seis) peças de picanha cada uma com peso aproximado de 1,5 kg avaliados no valor total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), melhor descritos no auto de exibição de fls. 10, pertencentes ao Restaurante Dom Amaral, representado por Fábio da Silva Oliveira, sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente. O acusado tornou-se revel e não foi interrogado. Porém, além de ser preso em flagrante delito pelo preposto da empresa, ato presenciado e testemunhado pelas testemunhas presenciais, em especial, a de nome Milton de Souza, não apresentou qualquer justificativa para estar sendo acusado injustamente. Importante mencionar que não existe reclamação trabalhista, segundo o representante da empresa, bem como não era costume serem dadas carnes para os empregados. Anta-se que o comércio era de um restaurante e não de um açougue. Importante mencionar que não se trata de crime de bagatela, uma vez que os bens possuíam valor econômico e que não eram de pequena monta na data dos fatos, mormente quando comparados com o salário-mínimo então vigente. Também, a escolha de carnes nobres e mais caras não aponta para crime famélico ou estado de necessidade. Portanto, a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas. O crime não se consumou, embora o espaço percorrido tenha sido significativo e próximo da consumação, sendo a redução da pena em apenas 1/3. Já a questão envolvendo a qualificadora do abuso de confiança, em que pese o respeitável entendimento diverso, não restou demonstrado. O acusado era apenas um funcionário do restaurante, um mero auxiliar, motivo pelo qual não tinha qualquer vantagem ou facilidade que pudesse facilitar a subtração. Inclusive, foi essa a razão pela qual ele foi descoberto e preso. As teses defensivas restaram vencidas nos autos, restando o réu condenado pelo crime de furto simples tentado. IV. Demonstrada a procedência de parte das imputações contra o réu, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais são favoráveis, as penas são fixadas no patamar mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena não há circunstâncias legais para serem aplicadas no presente caso, sendo que as penas básicas foram fixadas no patamar mínimo legal e o réu é primário. Já na terceira fase da aplicação da pena, não sendo caso de ser aplicado o privilégio no crime de furto em face do valor dos bens não serem de pequena monta, aplica-se o redutor de 1/3 em face da tentativa e do espaço significativo percorrido para a consumação, passando as penas para 08 meses de reclusão e 06 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. O acusado poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e recorrer em liberdade em face a tudo que já foi dito acima. Não é possível a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, uma vez que o regime prisional inicial é o aberto. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para após absolver o acusado com relação à qualificadora do abuso de confiança (inciso II, do §4º, do artigo 155, do Código Penal), desclassificando o crime para a forma fundamental, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenar DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA, RG/SP nº 46635826, CPF nº 404.188.958-80, nascido em 18/11/1989, natural de São Paulo - SP, filho de Renata de Souza, às penas de 08 meses de reclusão, com início no regime aberto e 06 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento de custas processuais equivalentes a 100 UFESP, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos do artigo 44, s.s. do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais e pelo tempo da pena. Após o trânsito em julgado, o nome

do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Aplique-se o disposto no artigo 123 do CPP, aos bens e valores eventualmente apreendidos e não devolvidos. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo a defesa do réu se manifestado no sentido de recorrer. Pelo Ministério Público, foi dito que não tinha interesse recursal. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Recebo em seus regulares efeito o recurso interposto pela defesa do réu. Anote-se. Processe-se. Providencie-se o necessário. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital